Судебный акт по делу № 88-21277/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=18910390&case_uid=207aa87d-e20e-49ea-bd58-14f1bc1f49b7&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-21277/2026

УИД: 77RS0013-02-2025-011552-74

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

28 июля 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего

ФИО6

,

судей Алексеева А.А.,

ФИО7

,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело

№

по иску Департамента городского имущества г. Москвы к Мельникову Владимиру Андреевичу, Мельникову Андрею Владимировичу, Мельникову Максиму Андреевичу, Мельникову Александру Андреевичу, Мельниковой Ирине Александровне о выселении с предоставлением другого жилого помещения,

по кассационной жалобе

ФИО1

и

ФИО3

на решение Кунцевского районного суда города Москвы от 22 декабря 2025 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 мая 2026 года.

Заслушав доклад судьи Алексеева А.А., пояснения представителя ответчиков

ФИО9

, представителя истца

ФИО10

, заключение прокурора

ФИО8

, судебная коллегия

установила:

решением Кунцевского районного суда города Москвы от 22 декабря 2025 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 мая 2026 года, прекращено право собственности

ФИО1

,

ФИО3

на жилое помещение по адресу:

<адрес>

. В собственность

ФИО1

,

ФИО3

в порядке натурального возмещения предоставлено жилое помещение по адресу:

<адрес>

(по 1/2 доле). Признано право собственности

<адрес>

на жилое помещение по адресу:

<адрес>

.

ФИО2

,

ФИО1

,

ФИО5

,

ФИО3

,

ФИО4

выселены из квартиры по адресу:

<адрес>

переселены в однокомнатную квартиру по адресу:

<адрес>

со снятием с регистрационного учета по месту жительства и постановкой на регистрационный учет по новому адресу.

В кассационной жалобе ответчики

ФИО3

и А.В. просят судебные акты отменить. Не согласны с принудительным переселением вместо изъятия жилого помещения. Настаивают на соблюдении порядка, предусмотренного статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Указывает на грубые процессуальные нарушения при отказе суда

назначить оценочную экспертизу и принять новые доказательства.

В судебном заседании представителя ответчиков

ФИО9

поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель истца

ФИО10

просила оставить судебные акты без изменения.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены своевременно и в надлежащей форме, в связи с чем судебная коллегия определила рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Согласно статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав заключение прокурора

ФИО8

о несогласии с жалобой, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность решения и апелляционного определения, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, постановлениями Правительства Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПП «Об Адресной инвестиционной программе

<адрес>

на 2024-2027 годы», от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«Об утверждении проекта планировки территорий линейного объекта участка улично-дорожной сети продление

<адрес>

до территории Рублево-Архангельское со строительством Моста через реку Москву» предусмотрено строительство объекта городского заказа «

<адрес>

и строительство моста через

<адрес>

».

В границах строительства Объекта находится жилой дом с по адресу:

<адрес>

.

ФИО1

,

ФИО3

являются собственниками однокомнатной квартиры общей площадью 29 кв.м, жилой площадью 15,9 кв.м, по адресу:

<адрес>

.

В квартире зарегистрированы и проживают

ФИО1

,

ФИО3

,

ФИО2

,

ФИО5

,

ФИО4

Ответчики на жилищном учете в рамках городских жилищных программ не состоят.

ДД.ММ.ГГГГ

Департаментом издано распоряжение «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества», предусматривающее изъятие указанного жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ

в адрес собственников квартиры направлено уведомление об изъятии квартиры для государственных нужд. Взамен предложена квартира по адресу:

<адрес>

. Разъяснено права собственников жилого помещения на выбор возмещения (компенсации) в денежной форме.

В порядке натурального возмещения за жилое помещение в доме, подлежащем изъятию, распоряжением Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО1

,

ФИО3

в собственность по 1/2 доле в праве каждому предоставлена для переселения однокомнатная квартира общей площадью 47,7 кв.м, жилой площадью 25,1 кв.м по адресу:

<адрес>

оформлением договора, определяющего переход права собственности, с освобождением занимаемого жилого помещения. Жилое помещение предоставляется при условии вселения и регистрации по месту жительства пользователей

ФИО2

,

ФИО5

,

ФИО4

Ответчики согласия на переселение в предоставленное жилое помещение не дали.

Разрешая спор, суд первой инстанции, исследовав представленные доказательства, руководствуясь положениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 1, 2, 4 Закона г. Москвы от 31 мая 2006 года № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве», статьи 10 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пришел к выводу об удовлетворении завяленных Департаментом требований.

Итоговая стоимость всех убытков, причиненных правообладателям в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд квартиры по адресу:

<адрес>

, составляет 7 105 000 руб.

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки учитывает право общей долевой собственности на земельный участок собственников жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:

<адрес>

(доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади, принадлежащей на праве собственности квартиры).

Рыночная стоимость квартиры по адресу:

<адрес>

(с учетом стоимости долей в праве общего имущества в многоквартирном доме и земельного участка), определенная по состоянию на

ДД.ММ.ГГГГ

, составляет 15 746 000 руб.

Предоставляемая квартира является благоустроенной, однокомнатной, расположена в районе проживания ответчиков, имеет большую площадь и стоимость, что является равноценным возмещением за принадлежащее

ФИО2

,

ФИО3

на праве собственности (по 1/2 доле у каждого) жилое помещение, в связи с чем, суд пришел к выводу, что предоставление данной квартиры не нарушает прав и законных интересов ответчиков.

Суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства истца об обращении решения в части выселения ответчиков из занимаемого жилого помещения к немедленному исполнению, учитывая,

что проживание в доме приводит к срыву графика сноса дома, приносит значительные убытки г. Москве, поскольку нарушает сроки реконструкции и отражается на договорных обязательствах г. Москвы. При этом проживание ответчиков в сносимом доме создает прямую угрозу их жизни и здоровью, в связи с прекращением предоставления коммунальных услуг, отключением коммуникаций.

Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами, отклонив доводы ответчиков о несогласии с отчетом об оценке рыночной стоимости предоставляемой квартиры, поскольку указанный отчет подготовлен специалистом, имеющим необходимые образование и квалификацию, дающие право на проведение подобного рода исследований, выводы специалиста носят однозначный характер и подробно аргументированы в исследовательской части отчета, который отвечает требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Судебная коллегия соглашается с выводами судов обеих инстанций. Разрешая спор, суды правильно определили юридически значимые обстоятельства дела, характер спорных правоотношений и применили нормы материального права, их регулирующие.

В соответствии с частью 1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд. Предоставление возмещения за часть жилого помещения допускается не иначе как с согласия собственника. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земельный участок, выкуп жилого помещения осуществляется на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1 Закона г. Москвы от 31 мая 2006 года № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве» освобождение жилых помещений (жилых домов) - это юридическая и фактическая передача жилого помещения (жилого дома), свободного от любых обременений и прав третьих лиц, городу Москве или уполномоченному им лицу. Освобождение жилых помещений (жилых домов) производится при переселении граждан из жилых помещений (жилых домов) в другие жилые помещения в порядке, установленном настоящим Законом.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 4 Закона г. Москвы от 31 мая 2006 года № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве» основанием для освобождения жилых домов является правовой акт Правительства Москвы или в случаях, установленных Правительством Москвы, правовой акт уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы, принимаемый в связи с изъятием или использованием части или всего земельного участка для государственных (городских) или муниципальных нужд в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством города Москвы, в связи с необходимостью нового строительства, развития территорий, в соответствии с Генеральным планом города Москвы, планами развития округов и районов города Москвы, реализацией городских программ, требующих сноса жилых домов.

Установив, что квартира ответчиков изъята для государственных нужд в установленном законом порядке, суды пришли к правильному выводу о возможности прекращения прав прежних собственников и членов их семьи на жилое помещение с предоставлением иного жилого помещения. При этом суды обоснованно исходили из того, что убытки ответчиков в связи с изъятием жилого помещения покрываются стоимостью предоставляемой квартиры, а характеристики квартиры обеспечивают сохранение их жилищных прав.

Доводы кассационной жалобы о большем размере убытков сводятся к несогласию ответчиков с оценкой, данной судами исследованным доказательствам.

Исходя из норм, закрепленных в части 1 статьи 379, статье 379.6, части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений, содержащихся в пункте 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 17 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции», суд кассационной инстанции, проверяя законность судебных постановлений, вправе дать оценку полноте установления нижестоящими судами обстоятельств дела и исследования собранных доказательств, правильности примененного закона и соблюдению процессуальных прав сторон.

Оценка доказательств не относится к компетенции суда кассационной инстанции, а несогласие с данной судами первой и апелляционной инстанций оценкой доказательств и с их выводами об установленных на основе оценки доказательств обстоятельствах дела не является основанием для кассационного пересмотра судебных постановлений.

Несогласие ответчиков с выводами судов, иная оценка фактических обстоятельств дела не означают, что при рассмотрении дела судами обеих инстанций допущена ошибка в применении и толковании права.

Несоответствия выводов, изложенных в обжалованных судебных актах, обстоятельствам дела, нарушения или неправильного применения норм процессуального права, повлекшего принятие неправильного судебного акта, судебная коллегия не усматривает.

Процессуальных нарушений, влекущих безусловную отмену обжалуемых судебных актов, не установлено.

Нарушения либо неправильного применения норм процессуального права, в том числе предусмотренных в части 4 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела не установлено.

Руководствуясь статьями 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Кунцевского районного суда города Москвы от 22 декабря 2025 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 28 мая 2026 года оставить без изменения, кассационную жалобу Мельникова Андрея Владимировича и Мельникова Александра Андреевича - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:

Мотивированное определение составлено 31 июля 2026 года.